

1500841-98.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Comarca: Tietê

Foro: Foro de Tietê

Vara: 2ª. Vara

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... daquele veículo na prática do tráfico em razão de conversas em grupos de Whatsapp com colegas policiais.

A testemunha LINCOLN CALIM ABUD, também policial militar, disse que voltavam de uma ocorrência na rodovia, sentido Tietê-Jumirim, quando viram no contrafluxo veículo que era conhecido dos meios policiais pela prática do tráfico de drogas; que fizeram o retorno a poucos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tietê

Foro de Tietê

2ª Vara

Avenida XI de Agosto, 130, Tiete-SP - cep 18530-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500841-98.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500841-98.2022.8.26.0599

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2157073/2022 - DEL.POL.TIETÊ, 25467686 - DEL.POL.TIETÊ, 2157073 - DEL.POL.JUMIRIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO GABRIEL ALVES CASIMIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 75/76) em face de BRUNO GABRIEL ALVES CASIMIRO, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, porque, no dia 08 de junho de 2022, por volta das 20h45, na Rodovia SP 300, km 163, na cidade de Jumirim e comarca de Tietê/SP, o acusado, supostamente, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, drogas consistentes em 3.437 porções de cocaína, pesando 1503,77g, 268 porções de crack, pesando 34,95g, 479 porções de maconha, pesando 937,03g, acondicionadas em um saco de estopa, além de 10 porções de cocaína, pesando 4,21g, 1 porção de crack, pesando 0,12g e 1 porção de maconha, pesando 1,75g.

Consta da denúncia que os policiais militares realizavam patrulhamento pela Rodovia SP 300, quando avistaram, no sentido contrário, o veículo GM/Monza, de placas BSQ-0476/Campinas/SP, o qual é conhecido por estar envolvido com o tráfico de drogas; que os policiais efetuaram o retorno e abordaram o acusado, condutor do veículo e conhecido dos meios policiais; que no interior do veículo (no assoalho e na parte traseira ao banco do motorista), os policiais encontraram 10 porções de cocaína, 01 porção de crack e 01 porção de maconha; que, em seguida, os policiais foram notificados, via Copom, de que havia grande quantidade de drogas abandonadas no quilômetro 166 da mesma rodovia; que acompanhados do acusado, foram ao local e apreenderam as demais porções de drogas (3.437 porções de cocaína, 268 porções de crack e 479 porções de maconha), que estavam num saco de estopa, embaladas em invólucros idênticos aos encontrados no interior do veículo conduzido pelo acusado. O réu foi preso e autuado em flagrante de delito (fls. 01/02).

Homologada a prisão em flagrante, foi convertida em preventiva (fls. 45/47)

A denúncia foi recebida em 04/07/2022 (fls. 78/79).

Devidamente citado (fl. 92), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 96/101).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 107/108), foi designada audiência de instrução e julgamento.

Durante a instrução processual, procedeu-se à oitiva das testemunhas, e, ao final, o réu foi interrogado.

Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal (CPP), as partes nada requereram.

O Ministério Público apresentou alegações finais em audiência (fls. 144/149)

Memoriais da defesa às fls. 151/158.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos fatos está comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência n.º CI5665-1/2022 (fls. 03/06); termo de declarações (fls. 09/10; fls. 11/12); auto de exibição e apreensão (fls. 13/14); auto de constatação (fls. 15/16); termo de interrogatório (fls. 17/18); laudo toxicológico (fls. 64/69); relatório final (fls. 70/71); laudo pericial em celular (fls. 126/132); bem como pela prova oral colhida.

Sobreleva notar que as substâncias apreendidas (tetrahydrocannabinol e cocaína, na forma de sal e de crack) se encontram expressamente previstas na Portaria n.º 344/98 e Resolução n.º 104 da Anvisa, amoldando-se perfeitamente à definição legal de droga (art. 1º, §1º, da LD).

A autoria do acusado mostra-se plenamente demonstrada quanto à pequena quantidade de entorpecentes encontrada em seu veículo, não se podendo afirmar, entretanto, que ele transportava ou que trazia consigo as drogas apreendidas às margens da rodovia. A testemunha IGOR JOSÉ DE ALMEIDA, policial militar, narrou que, na data dos fatos, voltavam de uma ocorrência na SP-300, quando avistaram um veículo Monza, de cor verde, que sabiam que tinha envolvimento no tráfico de drogas na cidade de Laranjal Paulista; que fizeram o retorno a uns 20 ou 30 metros e que, quando conseguiram abordá-lo, nada foi encontrado com Bruno; que, na busca veicular, encontraram atrás do banco do motorista pequena quantidade de cocaína, de crack e de maconha; que, questionado o acusado, ele disse ser para consumo; que com sua companheira foram encontrados R\$ 600,00. Declarou que, em entrevista de ambos, Yasmin informou que estava vindo de Laranjal Paulista, ao passo que Bruno informou estar vindo de Tietê, o que entenderam estranho. Declarou que, cerca de 10 ou 20 min depois, receberam denúncia via 190, no sentido de que determinado motorista teria jogado um saco de dentro do veículo na rodovia com conteúdo aparentando ser drogas, a cerca de 3 a 4 km de onde estavam; que se dirigiram ao local e lá localizaram grande quantidade de droga; que a denúncia não deu conta de qual veículo era; que o local onde foram dispensadas as drogas não foi o mesmo em que avistaram o carro do réu; que as drogas estavam em embalagens idênticas às apreendidas no carro. Indagado, disse que não visualizaram o acusado descartando drogas na rodovia; que as drogas estavam no solo na rodovia sentido Tietê-Jumirim; que o carro Monza vinha no sentido Jumirim-Tietê; que sabiam do envolvimento daquele veículo na prática do

tráfico em razão de conversas em grupos de Whatsapp com colegas policiais. A testemunha LINCOLN CALIM ABUD, também policial militar, disse que voltavam de uma ocorrência na rodovia, sentido Tietê-Jumirim, quando viram no contrafluxo veículo que era conhecido dos meios policiais pela prática do tráfico de drogas; que fizeram o retorno a poucos metros do veículo; que conseguiram abordá-lo e, em busca veicular, localizaram porções de droga. Declarou que, minutos depois, foram informados via Copom de que um saco havia sido arremessado de um veículo e que possivelmente continha drogas; que foram ao local, que ficava a alguns quilômetros de onde estavam; que lhes chamou atenção os pinos do saco de estopa serem de mesma cor dos encontrados dentro do veículo (azul e dourado); que o saco foi encontrado às margens da rodovia sentido Tietê-Jumirim.

Não há motivos para não dar créditos à palavra dos policiais que atuaram no caso, conforme a jurisprudência do C. STJ (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) e do E. TJSP (TJSP; Apelação Criminal 0014180-58.2012.8.26.0565; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalcheiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019). Não constam rixas envolvendo o réu e as testemunhas, que, inclusive, foram devidamente compromissadas em juízo, nos termos do art. 203 do CPP. Destaque-se que a prova foi colhida ao crivo do contraditório, consoante art. 5º, LV, da CF, e que não compareceram testemunhas que questionassem os fatos trazidos em juízo pelos policiais, os quais, portanto, devem prevalecer.

Interrogado, o réu negou a prática do tráfico. Disse que recebeu R\$ 300,00 em dinheiro, em razão de seu pagamento, e foi ao pesqueiro; que, voltando de lá, tinha marcado com pessoa de nome Charles, que lhe foi indicado por um amigo, para comprar dele drogas; que ia pegar 25g de maconha e 10 pinos de pó para usar; que lhe abordaram quando estava comprando essa droga no acostamento da rodovia; que o veículo de Charles se evadiu; que o interrogando é usuário de maconha e de cocaína; que os entorpecentes eram para seu consumo pessoal; que pensa ter sido Charles quem dispensou essa droga no meio da pista.

Dessa forma, no que concerne aos entorpecentes encontrados à margem da rodovia, não há como relacioná-los com segurança à pessoa do acusado. O único indício que se tem nos autos é a semelhança entre a cor dos pinos encontrados no veículo e a dos apreendidos no saco de estopa; no entanto, esse elemento, por si só, não oferece a certeza necessária de que o réu seria realmente quem dispensou as drogas, já que esse fato não foi visualizado por nenhum dos policiais. Ademais, conforme a versão dos agentes de segurança, o acusado trafegava no sentido oposto da rodovia ao que os entorpecentes foram localizados, o que inviabiliza a possibilidade de que ele os tenha dispensado no momento em que viu a viatura.

Situação diversa se apresenta quanto aos entorpecentes encontrados no carro conduzido pelo acusado.

A droga encontrada no veículo estava fracionada e pronta para comercialização, em quantidade incompatível com a figura do usuário – ou seja, mesmo já tendo sido excluída a parcela de entorpecentes apreendida na rodovia, a quantidade ainda supera, em muito, a de uso diário. A variedade de drogas também sinaliza a destinação ao tráfico, pois foram três os entorpecentes apreendidos, e o acusado, em interrogatório, afirmou ser usuário de maconha e cocaína, não tendo apresentado nenhuma versão para a posse do crack. Para mais, o acusado já teve representação socioeducativa julgada procedente contra si, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, com aplicação de medida de internação (autos n.º 0001425-34.2016.8.26.0315). Todos esses elementos, acrescidos dos depoimentos colhidos em juízo, indicam que os entorpecentes não se destinavam ao consumo pessoal, e sim à mercancia (art. 28, § 2º, da LD).

Dessa forma, tenho que a conduta praticada pelo acusado amolda-se ao delito previsto no art. 33 da LD, uma vez que praticou os núcleos “trazer consigo” e “transportar” drogas, para fins de tráfico.

Concorre a minorante do art. 33, §4º, da LD, uma vez que o réu é primário, com bons antecedentes, incidindo em seu favor a presunção de que ele não se dedica a atividades criminosas, uma vez que não há elementos nos autos que a infirmem. Nesse

sentido, a jurisprudência do C. STF:

(...) A previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. Conforme assentado na doutrina: "A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena". (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas . 2016. p. 50). E também: "(...) militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...)". (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada .2009. p. 109). Tecidas as considerações pertinentes e preenchidas as condições do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, tem a paciente o direito à redução, uma vez que se cuida de ré primária, tem bons antecedentes e não há qualquer indicação de envolvimento em efetiva organização criminosa. (HC 154694 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020).

No caso concreto, os policiais mencionaram que o veículo era envolvido com o tráfico de drogas, o que lhes fora passado por meio de grupos de WhatsApp. Não souberam precisar outras informações acerca do envolvimento da pessoa de Bruno com atividades delitivas. Para o afastamento da privilegiadora, é necessária a demonstração de elementos concretos que indiquem a dedicação ao crime, de tal sorte que milita a presunção em favor do réu, o que não se tem nos autos.

No ponto, importante destacar que a ação penal em curso (fls. 85/86) não pode ser utilizada para o afastamento da privilegiadora, conforme Tema 1139 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e, por isso, de eficácia vinculante.

Quanto aos maus antecedentes socioeducativos do acusado, em que pese a jurisprudência entenda pela possibilidade de utilização de atos infracionais para afastar a minorante, essa aferição só se revela possível quando houver razoável proximidade temporal de tais atos com o crime processado, de modo a indicar uma continuidade na dedicação das atividades criminosas pelo acusado. No caso dos autos, os apontamentos infracionais do réu se deram há aproximadamente seis anos, de forma que não se pode inferir que ele tenha se dedicado a atividades ilícitas durante todo esse período, justamente por ausência de notícia de que ele tenha delinquido entre 2016 e 2021.

Nesse sentido:

(...) 7. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, adotou o entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional somente pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade dos atos infracionais pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração (EResp 1.916.596/SP, Rel. p/ acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021). 8. No caso, as ações por ato infracional a que respondeu o Agravado foram por atos cometidos em 2017, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos do cometimento do delito em exame (praticado em 06/12/2021). Portanto, consoante orientação firmada no julgado acima citado, não há como extrair a necessária contemporaneidade entre os referidos atos infracionais e o fato sob julgamento, exclusivamente a partir da menção à passagem infracional, isto é, desacompanhada de qualquer análise concreta das provas atinentes à alegada dedicação às atividades criminosas. (AgRg no HC n. 744.924/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

Destarte, promovo a emendatio libelli, com fulcro no art. 383 do CPP, para que a

capitulação do delito conste como a do art. 33, § 4º, da LD.

A fração de diminuição será a de 2/3, por inexistirem circunstâncias que justifiquem a redução em menor patamar.

Não concorrem majorantes.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Verifico que, na data dos fatos, o acusado era imputável, tinha potencial consciência da ilicitude de seu comportamento e lhe era exigível conduta diversa. A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o acusado efetivamente praticou o delito de tráfico de drogas, razão pela qual deve responder criminalmente pelo ocorrido.

Em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria e adotado no art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase (arts. 59 do CP e 42 da Lei n.º 11.343/2006), identifico que a culpabilidade é intrínseca ao tipo penal. O réu possui bons antecedentes (fls. 85/86). Não há elementos concretos acerca de sua conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são comuns à espécie. Não há que se falar em comportamento da vítima, pois o crime é vago. A quantidade de drogas não destoia do esperado. Valoro negativamente a natureza das drogas, pois foram apreendidos três diferentes tipos de entorpecentes, incluído o crack, substância de efeitos especialmente deletérios. Por tal razão, exaspero a reprimenda em 1/6. Fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes, fica mantida a pena intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase, concorre a minorante do art. 33, § 4º, da LD. Diminuo a pena em 2/3, consoante fundamentação supra.

Fica o réu definitivamente condenado a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

Deixo de proceder à detração (art. 387, § 2º, do CPP), por ser de competência do juízo da execução penal, conforme art. 66, III, c, da Lei das Execuções Penais e a jurisprudência do E. TJSP.

O regime inicial será o aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, c, do CP, pois não há circunstâncias fáticas concretas que justifiquem a imposição de regime mais gravoso.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (arts. 49, §§ 1º e 2º, e 60, caput, do CP e art. 43 da Lei n.º 11.343/2006).

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (arts. 43, IV e VI, do CP), a serem especificadas pelo juízo da execução.

Substituída a pena e também em razão do seu quantum, incabível o sursis penal (art. 77, caput e § 3º, do CP).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para, com fulcro no art. 383 do CPP, para CONDENAR BRUNO GABRIEL ALVES CASIMIRO, já qualificado, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e a 194 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Revogo a prisão preventiva, porque o regime fixado e a substituição da pena são incompatíveis com a custódia cautelar (arts. 387, § 1º, e 312 do CPP), conforme precedentes dos Tribunais Superiores (STF, HC 167681 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2020 PUBLIC 28-02-2020; STJ, HC 467.949/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020). Expeça-se alvará de soltura, colocando-se o réu em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo.

Condene o réu ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade suspendo em

razão da gratuidade de justiça, que ora lhe defiro.

Oficie-se à autoridade policial, autorizando a incineração das drogas, se ainda não ocorreu, devendo o fato ser certificado nos autos (art. 72 da LD).

Decreto o perdimento do veículo apreendido em favor da União, considerando o depoimento dos agentes policiais, e o fato de que o bem foi utilizado como instrumento para o transporte de entorpecentes (art. 91, II, do CP, e 63 da LD).

Expeça-se certidão de honorários, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

a) oficie-se ao IIRGD, comunicando a condenação;

b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;

c) proceda-se ao recolhimento dos valores atribuídos a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP;

d) expeça-se guia de execução definitiva;

e) oportunamente, arquivem-se.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

Sentença registrada eletronicamente.

Publique-se.

Intimem-se.

Tiete, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA